

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski

Presidente

Dott. Guendalina Pascale

Giudice

Dott. Vincenza Agnese

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 1127/2021 Pre-Fall.

Parte_1 [C.F. *C.F._1*], elettivamente domiciliata, in MILANO, VIALE BIANCA MARIA, 24 presso lo studio dell'avv. DOMENICO ROCCISANO

NEI CONFRONTI DI

Controparte_1 [C.F. *P.IVA_1*], con sede legale in MAGENTA (MI), VIA GARIBALDI, 34 ed elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LEONE PANCALDO, 9 presso lo studio dell'avv. MARCO BRUNO GUGLIELMO FRANZINI

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 10.9.2021 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi il fallimento dell'impresa *Controparte_1*



- fissata udienza prefallimentare in data 26.10.2021, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla società del ricorso e del decreto di fissazione a mezzo pec in data 21.9.2021 e ai soci in data **28.9.2021** a mezzo del servizio postale;
- la società resistente si è costituita chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'assoggettabilità della società al fallimento ai sensi dell'art. 1, l. fall. ed eccependo, in particolare, la necessità di uno scomputo, dall'ammontare dei ricavi lordi relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2018 pari ad euro 212.491,00, della somma di euro 21.108,00 relativi a cessioni con emissione di fattura, non imputabili a meri corrispettivi e pertanto asseritamente caratterizzati da una certa straordinarietà rispetto alla gestione ordinaria dell'impresa, tenuto conto che la società gestiva un negozio in franchising per la vendita al minuto di prodotti (cfr. doc. n. 7 della produzione di parte resistente);

osserva quanto segue.

- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il **Org_1** ell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Magenta (MI)**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 1, comma II (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 17-02-2012, n. 2351).
- Nella specie, dalla documentazione disponibile in atti prodotta da **[...]** **Controparte_1** si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esonazione di parte resistente dal fallimento, in quanto emergono ricavi lordi di circa € 212.400,00 già nel solo anno 2018.

Sul punto si osserva che non è possibile accedere alla tesi sostenuta dalla resistente in ordine allo scomputo da tale importo della somma di euro 21.108,00 in quanto riferita a cessioni di merci dietro emissione di fattura, posto che tali ricavi afferiscono comunque all'attività commerciale svolta dall'impresa o, al più, ad attività accessorie che, in ogni caso, concorrono ad integrare la nozione di ricavi di cui all'art. 1 l.f. (si veda, da ultimo, sul punto Cass. n. 23484/2021 secondo cui *“ciò che rileva, infatti, ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività*



commerciali specifiche dell'impresa (ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l'effettiva consistenza economica e finanziaria)".

Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per almeno € **24.000,00** e che risultano dagli atti altri crediti verso terzi (*Controparte_2*) per circa € **48.800,00**.

- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti"* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789 da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 secondo cui lo stato di insolvenza *"va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni"*) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
 - 1) dal decreto ingiuntivo;
 - 2) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero forzoso del credito esperito da parte istante;
 - 3) sussistenza di ulteriori debiti risultanti dalla visura di *Organizzazione_2* *[...]* .
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.



Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.
L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv. con L. 132/2015).

P.Q.M.

1) DICHIARA il fallimento di:

Controparte_1 [C.F. *P.IVA_1*], con sede legale in
MAGENTA (MI), VIA GARIBALDI, 34;

Controparte_1 [C.F. *C.F._2*], nato ad ABBIATEGRASSO
(MI) il 28.5.1964 e residente in ABBIATEGRASSO (MI), LARGO CADUTI DEL
LAVORO, 4;

CP_3 [C.F. *C.F._3*], nata ad ABBIATEGRASSO (MI) il
11.11.1967 e residente in ABBIATEGRASSO (MI), LARGO CADUTI DEL LAVORO,
4;

2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese

3) NOMINA Curatore, **dr.** *Per_1* ;

4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **02/03/2022, ore 11:00**, innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese, avvertendo il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;

7) AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del



curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

- 8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 9) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 10) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 12) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.



Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 28/10/2021.

Il Giudice estensore
Dott. Vincenza Agnese

Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski